

MINUTA — MODELO, para revisão de advogado especializado em recuperação

judicial/insolvência antes de qualquer protocolo. Modelo genérico, sem dados de nenhuma empresa específica — todos os campos entre colchetes precisam ser preenchidos com informações reais e conferidos por advogado antes de virar uma petição de verdade. Base legal: Lei nº 11.101/2005, com as alterações da Lei nº 14.112/2020.

MODELO — PETIÇÃO INICIAL
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Requisitos de legitimidade (art. 48) — checar antes de tudo

- ☐ Exerce atividade regular há mais de 2 anos
- ☐ Não é falida (ou obrigações já extintas)
- ☐ Não obteve RJ nos últimos 5 anos (8 anos no plano especial ME/EPP)
- ☐ Empresa e administradores/sócios controladores sem condenação por crime da Lei 11.101/2005

Se algum destes não se confirmar, a Recuperação Judicial não é o caminho — conversar com o advogado sobre alternativas antes de seguir.

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [Nº] VARA
EMPRESARIAL/CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]**

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **[CNPJ]**, com sede na **[endereço completo]**, neste ato representada por seu(sua) **[cargo]**, **[NOME]**, portador(a) do CPF nº **[CPF]**, por seu(sua) advogado(a) que esta subscreve (procuração anexa, doc. **[nº]**), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 47 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, propor o presente

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I — DOS FATOS (causas concretas da crise econômico-financeira)

Exigência do art. 51, I — a lei pede as causas concretas, não uma descrição genérica.

[Preencher: data de constituição, histórico, o que a empresa faz, porte, o que concretamente causou a crise, tentativas de renegociação já feitas, por que a via judicial é necessária.]

II — DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 48

A Requerente exerce suas atividades regularmente há **[X anos]**, conforme **[contrato social / última alteração, doc. nº]**, não é falida, não obteve concessão de recuperação judicial nos últimos **[5/8]** anos, e nem a empresa nem seus administradores/sócios controladores possuem condenação por crime previsto na Lei 11.101/2005, conforme certidões anexas.

III — DO DIREITO

O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Presentes os requisitos do art. 48 e instruída a petição na forma do art. 51, impõe-se o deferimento do **processamento** da Recuperação Judicial, com os efeitos do art. 52, notadamente:

- a) nomeação de administrador judicial (art. 52, I);
- b) **suspensão de todas as ações e execuções** contra a Requerente pelo prazo de 180 dias — *stay period* (art. 6º, §4º);
- c) acréscimo da expressão "**em Recuperação Judicial**" ao nome empresarial (art. 69);
- d) dispensa de certidões negativas, exceto para contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais (art. 52, II).

IV — DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO (checklist do art. 51)

Nenhum destes foi produzido aqui — são dados reais da empresa a reunir e anexar. Sem eles, o pedido pode ser indeferido de plano.

- ☐ **I** — Exposição das causas concretas da crise
- ☐ **II** — Demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios + balanço, DRE, resultado desde o último exercício, fluxo de caixa e projeção
- ☐ **III** — Relação nominal completa dos credores (endereço, natureza, valor, origem, vencimento)
- ☐ **IV** — Relação integral dos empregados (função, salário, valores pendentes)
- ☐ **V** — Certidão de regularidade no Registro de Empresas + ato constitutivo + atas de administradores
- ☐ **VI** — Relação dos bens particulares dos sócios controladores e administradores
- ☐ **VII** — Extratos bancários e de aplicações financeiras atualizados
- ☐ **VIII** — Certidões de cartórios de protesto (sede e filiais)
- ☐ **IX** — Relação de todas as ações judiciais em que a empresa é parte, com valores

V — DOS PEDIDOS

- a) deferimento do processamento da Recuperação Judicial (art. 52);
- b) nomeação de administrador judicial;
- c) suspensão de ações e execuções por 180 dias (art. 6º, §4º);
- d) acréscimo de "em Recuperação Judicial" ao nome empresarial;
- e) dispensa de certidões negativas, ressalvadas as exceções legais;
- f) prazo de 60 dias, da publicação do deferimento, para apresentação do plano de recuperação (art. 53);
- g) produção de todas as provas em direito admitidas;
- h) citação/intimação dos credores na forma da lei (art. 52, §1º).

Dá-se à causa o valor de R\$ **[VALOR]**.

Termos em que, pede deferimento.

[CIDADE], [DATA].

[NOME DO ADVOGADO]

OAB/[UF] nº **[NÚMERO]**

Depois de protocolada — o que vem a seguir

- Deferimento do processamento (ainda não é a aprovação da recuperação).
- 180 dias de proteção contra execuções (stay period) — a janela pra negociar.
- Até 60 dias do deferimento: apresentação do plano de recuperação aos credores.
- Credores podem objetar; havendo objeção, assembleia geral de credores vota o plano.
- Só após aprovado (em assembleia ou por falta de objeção) o juiz concede a recuperação de fato.